TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Jales-SP

Nº Processo: 1000934-91.2022.8.26.0414

Registro: 2023.0000017394

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível nº 1000934-91.2022.8.26.0414, da Comarca de Palmeira D Oeste, em que é recorrente VITOR PENARIOL DRIGO, é recorrido DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER .

ACORDAM, em 1ª Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal - Jales, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o relator. M.V", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos MM. Juízes VINICIUS NOCETTI CAPARELLI (Presidente sem voto), FERNANDO ANTONIO DE LIMA E RAFAEL ALMEIDA MOREIRA DE SOUZA.

Jales, 16 de fevereiro de 2023.

José Pedro Geraldo Nóbrega Curitiba
RELATOR

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE PEDRO GERALDO NOBREGA CURITIBA, liberado nos autos em 22/02/2023 às 12:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sgcr/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000934-91.2022.8.26.0414 e código 3B78E9B.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Jales-SP

Nº Processo: 1000934-91.2022.8.26.0414

Recurso nº: **1000934-91.2022.8.26.0414**
Requerente: **Vitor Penariol Drigo**
Requerido: **Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - Der**

Voto nº 1000934-91

"EMENTA: Recurso Inominado. Pretensão do recorrente de anular auto de infração, por ter se recusado a realizar teste do bafômetro (art. 165-A CTB). Constitucionalidade da norma reconhecida pelo C. STF – Tema 1.079. Alegação de que não foi notificado da autuação. Nos termos do inciso VI do art. 280 da Lei nº 9.503/97, constará do auto de infração a assinatura do infrator, *sempre que possível*, valendo esta como notificação do cometimento da infração Existência também de notificação encaminhada ao proprietário do veículo e não ao condutor identificado, que já estava ciente da lavratura do auto de infração. Defesa prévia apresentada pelo condutor do veículo. Inteligência dos art. 281-A e 282, § 3º, do CTB. Ausência de comprovação de que o recorrente tenha sido pessoalmente intimado. Ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Nulidade do procedimento administrativo a autorizar a insubsistência da multa determinando sua devolução, bem como a concessão da tutela de urgência para impedir a instauração de procedimento administrativo. Recurso ao se dá PROVIMENTO, para julgar procedente a ação, vencido o juiz relator que mantinha a r. Sentençade primeiro grau por seus próprios fundamentos."

Cuidam os autos de Recurso Inominado (fls. 160/177) interposto por **VITOR PENARIOL DRIGO** contra a R. Sentença de primeiro grau (fls. 144/150) que julgou improcedente a ação, nos seguintes termos: *"**Em face de todo o***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE PEDRO GERALDO NOBREGA CURITIBA, liberado nos autos em 22/02/2023 às 12:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sgcr/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000934-91.2022.8.26.0414 e código 3B78E9B.

***exposto, resolvendo o mérito (CPC, art. 487, I), JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido por Vitor Penariol Drigo em face de Departamento de Estradas e Rodagem - DER. No mais, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em relação ao Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo − DETRAN.*"**

Contra a respeitável Sentença é que se insurge o presente recurso, para fins de reformá-la integralmente.

Contrarrazões (fls. 187/192).

É a síntese do necessário.

Passo a votar.

O recurso comporta provimento para se acolher os formulados na inicial, julgando-se procedente a ação, vencido o juiz relator, que negava provimento ao recurso.

No caso em tela, o recorrente requereu a declaração de nulidade do Auto de Infração de Trânsito nº 1X5175293; a restituição do valor pago em decorrência da penalidade de multa, bem como a concessão de tutela antecipada a fim de impedir a instauração de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. Alegou não ter recebido a notificação da imposição de penalidade, tendo ocorrido violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Em contrarrazões, o réu **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM** alegou a inocorrência de ilegalidade no procedimento administrativo de notificação decorrente do AIT nº 1X517529-3, informando que o recorrente interpôs defesa prévia e, diante de tal ato, aduziu ser incabível o argumento de que o recorrente não teria sido notificado para recurso na interposição de multa.

Declarou que autoridade de trânsito agiu conforme determinações impostas pelo Código Brasileiro de Trânsito e de acordo com a Súmula 312 do STJ, refutando qualquer alegação quanto a vício no procedimento do DER.

É dos autos que o autor se recusou a realizar o teste do "bafômetro", restando caracterizada a infração constante do art. 165-A do CTB. (incluída pela Lei nº 13.281/2016).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE PEDRO GERALDO NOBREGA CURITIBA, liberado nos autos em 22/02/2023 às 12:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sgcr/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000934-91.2022.8.26.0414 e código 3B78E9B.

A constitucionalidade da norma impugnada foi reconhecida pelo C. STF, no julgamento do Tema 1.079, fixando-se a seguinte tese:

" "Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2º e 3º, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)".

Ao contrário do que argumentou o autor, ora recorrente, condutor do veículo, foi identificado e tomou ciência do auto de infração. Nos termos do inciso VI do art. 280 da Lei nº 9.503/97, constará do auto de infração a assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração. Portanto, não há que se falar em insubsistência do auto de infração, em razão da falta de expedição da primeira notificação no prazo de 30 dias, pois o impetrante já estava ciente da infração no momento da autuação. A propósito, entende o STJ que:

> *"**A primeira notificação, que poderá ser feita pelo correio, cabe na autuação a distância ou por equipamento eletrônico, com o desiderato de ensejar conhecimento da lavratura do auto de infração** (art. 280, caput e inciso VI do CTB), dispensável, por óbvio, nas hipóteses de flagrante, já que o infrator é notificado de modo presencial (art. 280, VI, § 3º, c/c o art. 281, II do CTB).*(AgInt no REsp 1601675/RS, 1ª T., Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 1.7.19)".

Determinam os arts. 281-A e 282, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro:

> "Art. 281-A. Na notificação de autuação e no auto de infração, quando valer como notificação de autuação, deverá constar o prazo para apresentação de defesa prévia, que não será inferior a 30 (trinta) dias, contado da data de expedição da notificação.
>
> Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. (...)
>
> § 3º Sempre que a penalidade de multa for

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE PEDRO GERALDO NOBREGA CURITIBA, liberado nos autos em 22/02/2023 às 12:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sgcr/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000934-91.2022.8.26.0414 e código 3B78E9B.

> imposta a condutor, à exceção daquela de que trata o § 1º do art. 259, a notificação será encaminhada ao proprietário do veículo, responsável pelo seu pagamento."
>
> Sobre o tema, o E.TJSP já decidiu que:
>
> *"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Infração de trânsito.* ***Notificações dirigidas ao proprietário do veículo****. Sendo o condutor identificado no momento da autuação, como afirma o embargante, considerasse desde então notificado para defesa prévia, Código de Trânsito Brasileiro, artigo 281-A, e, se confirmada a subsistência da autuação,* ***a notificação da penalidade será enviada ao proprietário, idem artigo 282, § 3º****. Notificado da autuação, poderia o condutor ter apresentado defesa e eventuais recursos, em vista dos pontos negativos com repercussão sobre o direito de dirigir, caso em que seria notificado das correspondentes decisões administrativas. Sem motivo de invalidade quanto aos efeitos sobre o condutor. Para tais acréscimos, são acolhidos os embargos, mas sem efeito modificativo.* (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1008806-85.2021.8.26.0223; Relator (a):Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/10/2022; Data de Registro: 24/10/2022)."

No presente caso, não houve comprovação por parte do réu de que tivesse existido notificação pessoal do recorrente em relação a segunda notificação. Embora se alegue que ela foi efetivada pelo correio, não há comprovação por A.R., sendo que a relação do correio que consta de fls. 116 não se presta a comprovar a pessoal notificação do condutor. Consigno que não basta que ela tenha sido endereçada ao proprietário, ainda que seja pai do autuado. Ofensa, portanto, aos princípios do contraditório e ampla defesa, bem como ao devido processo legal.

Por tais fundamentos **DOU PROVIMENTO AO RECURSO** para, julgando procedente a ação, declarar a nulidade do auto de infração AIT 1X5175293, cancelando-se qualquer anotação no prontuário do autor que diga respeito à referida autuação, bem como para condenar o réu a restituição de forma atualizada do valor pago pela parte autora a título de multa em função da suposta infração ao art. 165-A do CTB, em valores corrigidos monetariamente desde a data do desembolso pela parte autora, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, tudo utilizando-se a tabela prática do E. TJSP.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE PEDRO GERALDO NOBREGA CURITIBA, liberado nos autos em 22/02/2023 às 12:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sgcr/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000934-91.2022.8.26.0414 e código 3B78E9B.

Considerando a verossimilhança do alegado e o perigo de dano caso a tutela seja concedida somente ao final, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, fica concedida a tutela de urgência para que o requerido se abstenha de instaurar, quanto a parte autora, processo administrativo de suspensão do direito de dirigir com base no auto de infração AIT nº 1X5175293, sob pena de multa a ser fixada pelo E. Juízo de primeiro grau em fase de cumprimento de sentença.

Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Nesse sentido: ***Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – 37ª Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n° 0005199-68.2012.8.26.0297 – Jales – Rel. Des. ISRAEL DOS ANJOS – j. 29.01.2013.*** Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas todas as matérias e disposições legais discutidas pelas partes.

Assim, dá-se provimento ao recurso para julgar procedente a ação, acolhendo-se os pedidos formulados na inicial, nos termos da fundamentação acima expedida, vencido o juiz relator pelo voto da douta maioria.

É como voto.

JOSÉ PEDRO GERALDO NÓBREGA CURITIBA
Juiz Relator

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE PEDRO GERALDO NOBREGA CURITIBA, liberado nos autos em 22/02/2023 às 12:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sgcr/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000934-91.2022.8.26.0414 e código 3B78E9B.